

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2768/2535

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
หล่มสัก

นาย ตา สาย จันเจียม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 357

จำเลยถูกฟ้องว่ากระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรรถเข็นและไม้แปรรูป โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงได้ว่า รถเข็นและไม้ของผู้เสียหายถูกลักไปอย่างไร ผู้เสียหายเบิกความว่าพบคนแต่งเครื่องแบบคล้ายทหาร กลัวจะจับผู้เสียหายในข้อหาไม้ผิดกฎหมาย จึงทิ้งรถเข็นและไม้ไว้ จำเลยนำสืบว่าทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ได้สั่งให้อาสาสมัครผู้ได้บังคับบัญชา นำไม้ผิดกฎหมายที่ตรวจพบไปเก็บรักษาไว้ ดังนั้นการกระทำของจำเลยและอาสาสมัครเป็นการกระทำโดยสุจริตไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์รถเข็นและไม้ไม่ใช่ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยรับทรัพย์สินดังกล่าวไว้ จึงไม่ผิดฐานรับของโจร.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 และให้คืนของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357, 83 จำคุกคนละ 2 ปี ให้ยกฟ้องคดีสำหรับจำเลยที่ 2 คำขออื่นให้ยก

โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 และ จำเลยที่ 3 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในวันเวลาและสถานที่ที่ โจทก์ฟ้อง นายณรงค์ กงเต็น ผู้เสียหายได้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงรถเข็นบรรทุกไม้ ผิดกฎหมายจำนวน 11 แผ่นมาถึงที่เกิดเหตุพบอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดแต่ง กายคล้ายทหารตกใจทิ้งรถเข็นและไม้ไว้เพราะเกรงจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมฐานมีไม้ ผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง อาสาสมัครที่พบผู้เสียหายดังกล่าวได้รายงานให้จำเลย ที่ 3 ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการทราบ จำเลยที่ 3 ได้นำรถเข็นและไม้ไปให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเก็บรักษาไว้ คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 มีความผิดฐานรับของโจรหรือไม่โจทก์ฟ้องกล่าวหาว่ารถเข็นและไม้ของผู้เสียหายถูก คนร้ายลักไป แต่โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานแสดงได้ว่ารถเข็นและไม้ของผู้เสียหายถูก คนร้ายลักไปอย่างไร ผู้เสียหายกลับเบิกความว่าพบคนแต่งเครื่องแบบคล้ายทหาร กว่าจะจับผู้เสียหายข้อหาไม้ผิดกฎหมายจึงทิ้งรถเข็นและไม้ไว้ที่ที่เกิดเหตุ จำเลย ที่ 3 นำสืบต่อไปโดยมีนายหมู่เอกพิน หวังอินทร์และร้อยเอกมนตรีนิมพิบูลย์ เบิก ความสนับสนุนฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 ทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า สั่งให้อาสาสมัครผู้ได้บังคับบัญชาให้นำไม้ผิดกฎหมายที่ตรวจพบไปรักษาไว้ การกระทำของจำเลยที่ 3 กับอาสาสมัครผู้ได้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 3 เป็นการ กระทำโดยสุจริตไม่ปรากฏว่าได้้นำไม้ดังกล่าวไปเป็นประโยชน์แก่ตนแต่ประการใด

จึงไม่เป็นการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ รถเข็นและไม้จึงไม่ใช่ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ผู้รับทรัพย์สินดังกล่าวไว้จึงไม่มีความผิดฐานรับของโจรศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 3ชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามชางกูร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>